ORDENANZA Nº 8.072

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFICASE el Convenio celebrado entre la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) Entidad Civil, Cultural y Mutualista, representada en este acto por su apoderado, el Dr. Pablo Javier del POPOLO M.P. 1-30530, por una parte, y por la otra, La Municipalidad de Villa María representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO D.N.I Nº 11.395.594, y el Sr. Asesor Letrado, Franco VALZACCHI M.P. 4-704 por la otra, con fecha 09 de abril de dos mil veinticuatro, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.

Art. 2º.- RATIFICASE el Convenio de Honorarios celebrado entre el Dr. Pablo Javier del POPOLO M.P. 1-30530, por una parte, y por la otra, La Municipalidad de Villa María representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO D.N.I Nº 11.395.594, y el Sr. Asesor Letrado, Franco VALZACCHI M.P. 4-704 por la otra, con fecha 09 de abril de dos mil veinticuatro, el que como Anexo II se adjunta y forma parte de la presente.

Art. 3°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

SADAIC

Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música

CONVENIO

Entre:**1.-)** la ***SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA (SADAIC), ENTIDAD CIVIL, CULTURAL Y MUTUALISTA,*** representada en este acto por el Dr. Pablo Del Popolo MP 1-30530 (conforme poder general para pleitos que se adjunta en copia simple, declarando bajo juramento que se encuentra vigente a la fecha), en lo sucesivo denominada ***"SADAIC",*** con domicilio legal en calle David Luque 81 de esta ciudad de Córdoba, por una parte, y por la otra, **2.-)** la ***MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA*** – **CUIT : 30-99906672-7**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis Accastello, DNI 11.395.594, conforme lo acredita con resolución de proclamación N° 41/2023 y Acta de asunción N° 1970 de fecha 9/12/20223 que adjuntan con el presente simple, con el patrocinio del Dr. Franco Valzacchi, MP 4-704, en su calidad de Asesor Letrado del municipio, con domicilio especial en calle Antonio Sobral esquina Mendoza de la Ciudad de Villa María, en adelante denominados "**LA USUARIA";** manifiestan y acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: **LA USUARIA** reconoce expresamente que **SADAIC** es el ente legalmente facultado para percibir los derechos de autor, por los repertorios musicales que esta administra, conforme leyes N° 11.723, 17.648. y Decreto Reglamentario 5146/69, reconociendo además el derecho de SADAIC para fijar aranceles, realizar las auditorias que crea conveniente, prohibir el uso del repertorio, etc. Igualmente, reconocen que en virtud de lo precedentemente expuesto SADAIC tiene, de modo exclusivo y excluyente, plena legitimación para conceder la necesaria autorización que se requiere, conforme los disponen concordantemente los arts. 2 y 36 de la Ley de Propiedad Intelectual (11.723); para la utilización de las obras musicales y/o literarias musicalizadas, así como también la facultad para determinar las condiciones a que deberán ajustarse los usuarios, representando en ello, según se dijo, legalmente a sus asociados, herederos y/o derechohabientes y los demás representados, a los efectos de la percepción integral, administración, defensa y ejercicio de los derechos de autor.-

SEGUNDA: ***Objeto.*** **LA USUARIA** reconoce adeudar a **SADAIC** en concepto de capital, intereses y gastos, la suma de **pesos un millón sescientos mil ($ 1.600.000)** que se corresponden a $ 1.488.484,60 aranceles adeudados por reproducción pública

Ab. FRANCO VALZACCHI
M.P. 4-704
ASESOR LETRADO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

DR. PABLO JAVIER DEL POPOLO
ABOGADO
M.P. 1-30530
Mat. Fed. Tº 65 Fº 576

de obras musicales -importes actualizados- y $111.515,40 gastos judiciales, que se discriminan a continuación:

1.-) eventos reclamados en el expediente judicial nº 12707530 (Juzgado de 1º Instancia y 44º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba): *Actuaciones musicales en el Salón Bomarraca:* 21/3/2019 (Mes de la mujer), 9/6/22 (evento solidario). *Actuaciones musicales en el teatro Vanzetti:* 4/2/19 y 11/2/19 (evento "Casa explota"), 24/01/20 (evento "Cine bajos las estrellas").*Actuación musical Centro Cultural Leonardo Favio.* (evento *"Festival del Tango")* 16/1/22.

Gastos judiciales: Aportes $ 40.376,80 + $ 14.150 cédula de notificación (carta certificada)

2.-) eventos reclamados en el expediente judicial n* 12699839 (Juzgado de 1* Instancia y 4* Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba):*Actuaciones musicales "Vive y Siente Villa María" en el Teatrino del Parque de la Vida:* 6/10/22, 9/10/22, 11/10/22 y 12/10/22.*Eventos varios en el Parque de la Vida de Villa María:* 15/10/22 y 3/4/22 (evento: "Festival Multicultural).

Gastos judiciales: Aportes $ 40.376,80

3.-) eventos reclamados en el expediente judicial n* 12447608 (Juzgado de 1* Instancia y 5* Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba): 25/8/19 (actuación Negro Videla – Teatrino del subnivel),1/4/22 (actuación "Ni Hablar – Usina Cultural), 10/10/22 (teatro parque de la vida), 11/10/22 (teatro parque de la vida), 27/09/22 (Plaza Centenario), 7/10/22 y 21/10/22.

Gastos judiciales: Aportes $ 20.313,40 + $ 10.450 cédula de notificación (carta certificada)

4.-) eventos varios en el Centro Cultural Leoanrdo Favio: 13/01/19, 27/04/19, 04/05/19, 08/07/19, 24/07/19, 27/07/19, 24/08/19, 07/09/19, 27/11/19, 29/11/19, 05/01/20, 16/10/21, 09/07/22, 16/07/22, 23/07/22, 06/08/22 y 05/10/22.

5.-) eventos varios: 01/01/2019 (Miguel Chévere Ponce), 27/01/2019 (Adrián y su cuarteto-Festival Multicultural explanada San Martin), 01/02/2019 (Damián Cordoba-Festival Adulto Mayor), 01/02/2019 (La Parsi fónica -Festival Adulto Mayor), 24/02/2019 (Los Arrayanes-Costa Explota), 02/03/2019 (Facu y la fuerza/palito sanchez-Cierre paradores), 04/04/2019, 24/03/2019 (De la Ribera -Vigilia x la memoria), 01/07/2019 (Dario Lazarte-Festival Flexi), 19/01/2020 (Adrian y su Cuarteto-Festival Multicultural), 04/02/2020 (Carlos Di Fulvio-Costa Explota), 08/02/2020 (Los

Ab. FRANCO VALZACCHI
M.P. 4-704
ASESOR LETRADO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

M.P. 130530
Mat. Fed. Tº 65 Fº 576

Arrayanes-Peña Festivalera), 08/02/2020 (Javier Brochero-Peña Festivalera), 09/02/2020 (Otra tribu-Costa Explota), 29/02/2020 (Los Arrayanes-Entrega Viviendas), y 29/02/2020 (New Indians-Entrega Viviendas).----------

TERCERA: ***Forma de pago.*** **LA USUARIA** abonará a los 30 días de la firma del presente, la suma indicada en la cláusula precedente, mediante transferencia electrónica a efectuar a la cuenta Banco Santander Rio cuenta corriente pesos 169-012444/5, CBU 0720169720000001244454.----------

Como las costas de los procesos judiciales descriptos supra se pacta a cargo de **LA USUARIA**, los honorarios del Dr. Pablo Del Popolo como del Dr. Franco Valzacchi son soportados de manera exclusiva por la parte mencionada (en el caso del Dr. Pablo Del Popolo, los honorarios se convienen y pagan por cuerda separada).----------

CUARTA: **Recibos.** Acreditada la transferencia en la cuenta bancaria de **SADAIC,** ésta procederá a extender los recibos correspondientes que entregará en sede de la Municipalidad contratante el agente cobrador que en la ciudad de Villa María zona tiene SADAIC.----------

Asimismo, el Dr. Del Popolo asume el compromiso de denunciar el pago en los expedientes judiciales: *nº 12707530* (Juzgado de 1º Instancia y 44º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba) y *nº 12699839* (Juzgado de 1º Instancia y 4º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba). Respecto al expediente judicial Nº 12447608 radicado en el Juzgado de 1º Instancia y 5º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba), tanto el Dr. Pablo Del Popolo como Franco Valzacchi subirán un escrito suscripto por ambos en el que denuncian el pago y el archivo de las actuaciones.----------

Para el supuesto de que la transferencia no se acreditara por motivo ajeno a SADAIC, está avisará de ello a LA USUARIA para que solucione el inconveniente en el plazo de 72 horas o sustituya el medio de pago, entregando la suma convenida en dinero en efectivo. En caso de demora y la solución exceda el plazo convenido, se pacta un interés del 1% mensual diario a correr desde el vencimiento del plazo fijado hasta el día del pago completo y efectivo. Lugar de pago (en ese caso): 25 de mayo 1094 (esquina David Luque), Ciudad de Córdoba (sucursal de SADAIC Cba – por la mañana de 8 hasta las 14 hs, día lunes y viernes). Se pacta la vía ejecutiva para el eventual reclamo que se genere por el incumplimiento de este convenio.----------

Dr. PABLO JAVIER DEL POPOLO
ABOGADO
M.P. 1-30530
Mat. Fed. Tº 65 Fº 576

Ab. FRANCO VALZACCHI
M.P. 4-704
ASESOR LETRADO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

QUINTA: Cualquiera de las partes firmante podrá requerir la homologación judicial del presente convenio a los fines que hubiere lugar, pero para el caso de que ello fuere realizado o requerido por **LA USUARIA**, deberá afrontar el 100% de todos los gastos que ello implique.----------

El presente acuerdo no genera sellado (DGR – código 1730) por ser ambos contratantes exentos del mismo.----------

SEXTA: ***Jurisdicción. Domicilios válidos.*** Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, a cuyo fin constituyen domicilios especiales detallados en el encabezamiento del presente, en donde serán válidas las notificaciones de cualquier tipo.----------

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares (dos para SADAIC y uno para LA USUARIA) de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes de Abril de dos mil veinticuatro. (2024).----------

Dr. PABLO JAVIER DEL PO
ABOGADO
M.P. 1-30530
Mat. Fed. To 65 Fo 576

Ab. FRANCO VALZACCHI
M.P. 4-704
ASESOR LETRADO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

CONVENIO DE HONORARIOS

Entre:**1.-)** el ***Dr. PABLO JAVIER DEL POPOLO***, DNI 23.093.359, MP 1-30530, en lo sucesivo denominado ***"EL PROFESIONAL",*** con domicilio legal en calle Tucumán 26, Piso 5º, de esta ciudad de Córdoba, por una parte, y por la otra, **2.-)** la ***MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA*** – **CUIT : 30-99906672-7**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis Accastello, DNI 11.395.594, conforme lo acredita con resolución de proclamación Nº 41/2023 y Acta de asunción Nº 1970 de fecha 9/12/20223 que adjuntan con el presente simple, con el patrocinio del Dr. Franco Valzacchi, MP 4-704, en su calidad de Asesor Letrado del municipio, con domicilio especial en calle Antonio Sobral esquina Mendoza de la Ciudad de Villa María, en adelante denominados "**LA MUNICIPALIDAD";** manifiestan y acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: Por convenio suscripto entre SADAIC y LA MUNICIPALIDAD, la última nombrada asumió y acordó el pago de aranceles adeudados en los procesos judiciales: **a.-) expediente judicial nº 12707530** (Juzgado de 1º Instancia y 44º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba), **b.-) expediente judicial nº 12699839** (Juzgado de 1º Instancia y 4º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba), **c.-) expediente judicial nº 12447608** (Juzgado de 1º Instancia y 5º Nominación civil y comercial de la ciudad de Córdoba), sumado al cobro extrajudicial de **eventos varios.** En dichos reclamos judiciales y extrajudiciales intervino por la entidad autoral, el Dr. Pablo Del Popolo por lo que se acordó en el mismo convenio de pago mencionado que LA MUNICIPALIDAD asumía el pago de los honorarios que al PROFESIONAL le corresponde por su actuación.----------

SEGUNDA: ***Monto y forma de pago***. **EL PROFESIONAL y LA MUNICIPALIDAD** acuerdan el monto de honorarios a percibir por el primero, la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 1.210.000 – IVA incluido), que la segunda abonará a los 30 días de la firma del presente, mediante transferencia electrónica que se efectuará a la cuenta bancaria caja de ahorros en pesos BANCOR, CBU 0200912811000006774680 -alias: *cleolinda*. Una vez efectuado el pago, LA MUNICIPALIDAD nada adeudará al

PROFESIONAL por los expedientes judiciales mencionados en la cláusula anterior como por su actuación extrajudicial.----------

TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, a cuyo fin constituyen domicilios especiales detallados en el encabezamiento del presente, en donde serán válidas las notificaciones de cualquier tipo.----------

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Córdoba, a los nueve días del mes de Abril de dos mil veinticuatro. (2024).----------

Dr. PABLO JAVIER DEL POPOLO
ABOGADO
M.P. 1-30530
Mat. Fed. Tº 65 Fº 576

Lib. FRANCO VALZACCHI
M.P. 4-704
ASESOR LETRADO
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8072/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 21.05.2024 09:58:09
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 21.05.2024 10:23:52
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 21.05.2024 10:41:00
Email: juanpabloinglese@gmail.com